

der zentralen Rufnummer **+49 228 410-6500** (Verbindung mit einem Sachbearbeiter montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr sowie freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr) erhalten Sie auch weitere Informationen zur Offenlegungspflicht und zum Ordnungsgeldverfahren.

Rechtsbehelfsbelehrung:

80343
0555

Gegen diese Verfügung ist der **Einspruch** statthaft. Dieser ist beim Bundesamt für Justiz innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung dieser Androhungsverfügung einzulegen. Es wird gebeten, zur Einlegung des Einspruchs das anliegende Formblatt zu verwenden. Der Einspruch kann auch durch ein elektronisches Dokument eingelegt werden, sofern dieses für die Bearbeitung durch das Bundesamt für Justiz geeignet ist. Die Voraussetzungen im Einzelnen ergeben sich aus § 32a Strafprozessordnung in Verbindung mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung). Der Einspruch kann auf Einwendungen gegen die Kostenentscheidung beschränkt werden. **Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.** Daraus folgt: Sollten die Rechnungslegungsunterlagen nicht innerhalb der gesetzten sechswöchigen Nachfrist der das Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregister übermittelt werden und sollte der Einspruch zu einem späteren Zeitpunkt zurückgewiesen werden, so wird gleichzeitig damit, also ohne vorherige weitere Mitteilung, das angedrohte Ordnungsgeld festgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesamt für Justiz



- Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig -

Hierfür ist die Publikationsplattform der das Unternehmensregister führenden Stelle unter www.publikations-plattform.de zu nutzen.

Die gemäß § 325 HGB offenzulegenden Rechnungslegungsunterlagen müssen spätestens ein Jahr nach dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres, auf das sie sich beziehen, übermittelt sein. Für bestimmte Unternehmen gelten fristverkürzende Sonderregelungen (z. B. § 325 Absatz 4 Satz 1 HGB, § 26 Absatz 1 VermAnlG, § 160 Absatz 1 KAGB). Bei neugegründeten Unternehmen beginnt das Geschäftsjahr regelmäßig mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit, spätestens jedoch mit der Eintragung im Handelsregister.

80343
0555

Handelt es sich bei dem offenlegungspflichtigen Unternehmen um eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB) und ist die Inanspruchnahme größenabhängiger Erleichterungen nicht gesetzlich ausgeschlossen, kann die Pflicht zur Offenlegung für Jahresabschlüsse auch dadurch erfüllt werden, dass nur die Bilanz an die das Unternehmensregister führende Stelle elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregister übermittelt wird. Dabei kann die Einstellung in das Unternehmensregister durch dauerhafte Hinterlegung verlangt werden.

Weitere Hinweise:

Führt ein gegen ein Unternehmen eingeleitetes Ordnungsgeldverfahren nicht zu einer ordnungsgemäßen Offenlegung, muss damit gerechnet werden, dass das Verfahren stattdessen gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs persönlich geführt wird. Die Androhung und Festsetzung weiterer Ordnungsgelder erfolgt dann gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs persönlich.

Das Bundesamt für Justiz ist nach § 93a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe e der Abgabenordnung in Verbindung mit § 4a der Mitteilungsverordnung in bestimmten Fällen verpflichtet, den **Finanzbehörden** Informationen zu festgesetzten Ordnungsgeldern zu übermitteln.

Bitte beachten Sie weiter die Änderungen gesetzlicher Pflichten durch das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338). Die §§ 264, 325, 326, 327, 328 und 329 HGB in der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung sind weiterhin anzuwenden für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2022 begonnen haben. Für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 beginnen, gelten die Regelungen des HGB in der Fassung des – soweit hier relevant – zum 1. August 2022 in Kraft getretenen DiRUG (vgl. Artikel 88 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch).

Sie finden die bis zum 31. Juli 2022 geltende Fassung des HGB im Internet unter www.bundesjustizamt.de/ehug. Dort und auf dem beiliegenden **Merkblatt** sowie telefonisch unter



Kostenrechnung für das Verfahren:

Kostenschuldner: IK Softwareportal GmbH in Olpe, vertreten durch die Geschäftsführung

Kassenzeichen: 855658574463 (bei Überweisung bitte angeben)

Kostengrund	Betrag
Gebühr Nr. 1210 des Kostenverzeichnisses des Justizverwaltungskostengesetzes (JVKostG) für die Durchführung des Ordnungsgeldverfahrens nach § 335 HGB	<u>100,00 EUR</u>
Auslagen für die Zustellung (Vorbemerkung 2 des Kostenverzeichnisses des JVKostG i.V.m. Nr. 9002 des Kostenverzeichnisses des GKG)	<u>3,50 EUR</u>
Gesamtkosten	<u>103,50 EUR</u>

80343
0555

Der sofort fällige Betrag von 103,50 EUR ist binnen sechs Wochen nach Zustellung dieser Verfügung auf das folgende Konto zu überweisen:

Bundeskasse Trier
Deutsche Bundesbank; Filiale Saarbrücken
IBAN: DE 81 5900 0000 0059 0010 20
BIC: MARKDEF1590

Bei der Überweisung sind

das Kassenzeichen 855658574463
sowie das Stichwort "EHUG"

als Verwendungszweck anzugeben. Ohne diese Angaben ist die Zuordnung der Zahlung nicht möglich. Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen auch dann zu tragen, wenn die fehlenden Rechnungslegungsunterlagen innerhalb der Frist von sechs Wochen der das Unternehmensregister führenden Stelle übermittelt werden.

III.

Gemäß § 325 Absatz 1 Satz 1 HGB sind offenlegungspflichtige Rechnungslegungsunterlagen der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang bestehende Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestätigungs- bzw. Versagungsvermerk des Abschlussprüfers und gegebenenfalls weitere gesetzlich geforderte Unterlagen. Jahresabschlüsse müssen bei ihrer Offenlegung bei der das Unternehmensregister führenden Stelle bereits festgestellt sein. Für bestimmte Unternehmen gelten größenabhängige Erleichterungen (§§ 326, 327 HGB).

Zur Offenlegung sind die Rechnungslegungsunterlagen der das Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln.



Die das Unternehmensregister führende Stelle hat dem Bundesamt für Justiz gemäß § 329 Absatz 4 HGB mitgeteilt, dass Ihr Unternehmen seiner **Pflicht zur Offenlegung** der Rechnungslegungsunterlagen zum Abschlussstichtag 31. März 2024 **bisher nicht ordnungsgemäß** nachgekommen ist.

Das Bundesamt für Justiz hat die Aufgabe, die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen durch Ordnungsgelder von Amts wegen durchzusetzen. Das einzelne Ordnungsgeld beträgt mindestens 2.500 EUR und höchstens 25.000 EUR; ist das Unternehmen kapitalmarktorientiert im Sinne des § 264d HGB oder handelt es sich um einen Emittenten von Vermögensanlagen gemäß § 1 Absatz 3 des Gesetzes über Vermögensanlagen (VermAnlG), gilt ein höherer Höchstbetrag.

80343
0555

II.

Gegen IK Softwareportal GmbH in Olpe, vertreten durch die Geschäftsführung, erlässt das Bundesamt für Justiz gemäß § 335 HGB folgende **Androhungsverfügung und Kostenentscheidung**:

1. Das Bundesamt für Justiz gibt Ihnen auf, innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Zustellung dieser Verfügung die nach den §§ 325, 326, 327 HGB erforderlichen Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Beginn 01. April 2023 und dem Ende 31. März 2024 der das Unternehmensregister führenden Stelle vollständig elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregister zu übermitteln oder die Unterlassung mittels Einspruchs zu rechtfertigen. Diese Frist ist nicht verlängerbar.
2. Das Bundesamt für Justiz droht Ihnen an, ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 EUR festzusetzen, falls Sie die Vorgaben in Ziffer 1 nicht erfüllen.
3. Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen zu tragen.



Bundesamt
für Justiz



Führungszeugnisse
online beantragen.
www.bundesjustizamt.de

Bundesamt für Justiz, 53094 Bonn

DV06 2,51 Deutsche Post
AZ EHUG - 00305581/2025 - 01/01 ePZA
Gegen Postzustellungsurkunde



80343
0555

IK Softwareportal GmbH
vertreten durch die Geschäftsführung
An den Klippen 23
57462 Olpe

HAUSANSCHRIFT Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn

POSTANSCHRIFT 53094 Bonn

REFERAT VI 2/VI 3

TEL +49 228 410-6500

FAX +49 228 410-6450

SERVICEZEITEN Mo. bis Do. von 9 bis 15 Uhr,

Fr. 9 bis 12 Uhr

AKTENZEICHEN EHUG - 00305581/2025 - 01/01

KASSENZEICHEN 855658574463

DATUM Bonn, den 20. Juni 2025

BETREFF **Ordnungsgeldverfahren nach § 335 HGB
gegen IK Softwareportal GmbH in Olpe, vertreten durch die Geschäftsführung
Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Beginn 01. April 2023 und
dem Ende 31. März 2024**

HIER Androhung eines Ordnungsgeldes; Kostenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Bundesamt für Justiz wendet sich wegen der Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen an Sie.

I.

Unternehmen bestimmter Rechtsformen oder Tätigkeitsschwerpunkte müssen ihre ordnungsgemäß aufgestellten und geprüften Rechnungslegungsunterlagen nach § 325 des Handelsgesetzbuchs (HGB) für jedes Geschäftsjahr offenlegen. Zur Offenlegung müssen die Rechnungslegungsunterlagen für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2021 begonnen haben, der das Unternehmensregister führenden Stelle, der Bundesanzeiger Verlag GmbH in Köln, elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregister übermittelt werden. Für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2022 begonnen haben, müssen sie beim Betreiber des Bundesanzeigers, ebenfalls der Bundesanzeiger Verlag GmbH in Köln, in elektronischer Form eingereicht werden.

DATENSCHUTZ UND INTERNET

Informationen gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung und § 55 des Bundesdatenschutzgesetzes sind in der Datenschutz-erklärung auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz veröffentlicht.
Internet: www.bundesjustizamt.de

VERKEHRSANBINDUNG

U - Bahn 16, 63, 66
Haltestelle: Bundesrechnungshof/
Auswärtiges Amt (nicht barrierefrei)
Haltestelle mit Aufzug: Museum König

BANKVERBINDUNG

Deutsche Bundesbank; Filiale Saarbrücken
IBAN: DE 81 5900 0000 0059 0010 20
BIC: MARKDEF1590

0620558
343.01.06

